

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1824/2531

ธนาคาร กสิกร ไทย
นาย อรุณ เหลืองตระกูล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 308

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดครั้งที่ 5 ซึ่งมีผู้ให้ราคาสูงสุดถึง 2,200,000 บาทนั้น เนื่องจากเป็นความประสงค์ของจำเลยเองที่ขอให้จัดการขายไว้ และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้พยายามขายทรัพย์สินอีกถึง 5 ครั้ง จนในที่สุดมีผู้ให้ราคาสูงสุดเพียง 2,000,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงตกลงขายให้ เช่นนี้ ถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้พยายามขายทรัพย์สินให้ได้ราคาสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมแล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริตหรือมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดแต่อย่างใด จำเลยย่อมไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและประกาศขายทอดตลาดใหม่ได้อีกข้ออ้างของจำเลยที่ว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีทำให้จำเลยเสียหายและเสียเปรียบนั้น ไม่อาจยกขึ้นเป็นเหตุร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยชอบได้

มูลกรณีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีตกลงขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยแก่โจทก์ในฐานะผู้ซื้อทรัพย์สินที่ให้ราคาสูงสุด จำเลยยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงาน

บังคับคดีขายทอดตลาดโดยมิชอบศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย จำเลย
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามหลักฐานในสำนวนฟังได้ว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดทรัพย์รายนี้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2527 และเจ้าพนักงานบังคับคดี
ประกาศขายทอดตลาดครั้งแรกในวันที่ 13 กันยายน 2527 ครั้นถึงวันขาย ปรากฏ
ว่าผู้แทนโจทก์แถลงขอให้การขายไว้และแถลงขอให้ประกาศขายทอดตลาดใหม่
อีกครั้งหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 2 ในวันที่ 11
มกราคม 2528 ครั้นถึงวันขาย ปรากฏว่าผู้แทนโจทก์ขอให้การขายไว้ และแถลง
ขอให้ประกาศขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงประกาศขายทอด
ตลาดครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 เมษายน 2528 ครั้นถึงวันขายปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจเข้าสู่
ราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้งดการขายไว้ และได้ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 4
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2528 ครั้นถึงวันขายปรากฏว่าผู้แทนโจทก์แถลงขอให้การ
ขายไว้ และได้แถลงขอให้ประกาศขายใหม่อีกครั้งหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีจึง
ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 5 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2528 ครั้นถึงวันขายปรากฏว่า
มีผู้สนใจเข้าสู่ราคาแต่ราคาสูงสุดที่ให้อย่างต่ำไป จำเลยแถลงขอให้การขายไว้ เจ้า
พนักงานบังคับคดีจึงได้งดการขายไว้และประกาศขายใหม่เป็นครั้งที่ 6 ในวันที่ 27
กันยายน 2528 ครั้นถึงวันขายปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจเข้าสู่ราคา ผู้แทนโจทก์แถลงขอ
ให้การขายไว้ และขอให้ประกาศขายใหม่อีกครั้งหนึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้
ประกาศขายทอดตลาดใหม่เป็นครั้งที่ 7 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2528 ครั้นถึงวัน
ขายปรากฏว่าผู้แทนโจทก์แถลงขอให้การขายไว้และแถลงขอให้ประกาศขายใหม่
อีกครั้งหนึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ประกาศขายทอดตลาดเป็นครั้งที่ 8 ในวันที่ 7
มกราคม 2529 ครั้นถึงวันขายปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าสู่ราคา แต่ราคาสูงสุดที่ให้อย่างต่ำ
ไป เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้งดการขายไว้ และได้ประกาศขายทอดตลาดใหม่เป็น
ครั้งที่ 9 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 ครั้นถึงวันขาย ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าสู่ราคา

แต่ราคาสูงสุดที่ยังต่ำไป เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้งดการขายไว้ และได้ประกาศขายใหม่เป็นครั้งที่ 10 ในวันที่ 10 เมษายน 2529 ปรากฏว่าโจทก์เป็นผู้ประมูลได้ โดยให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 2,000,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงตกลงขายทรัพย์สินนี้ให้แก่โจทก์ในราคาดังกล่าว

พิเคราะห์แล้ว การที่จะขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้นั้น ความต้องปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาด โดยไม่สุจริตหรือดำเนินการขายทอดตลาดโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดเท่านั้น คดีนี้ปรากฏว่าเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2528 มีผู้สนใจเข้าสู้ราคาปรากฏตามคำร้องของจำเลยลงวันที่ 14 เมษายน 2529 รับว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้มีผู้ประมูลหรือสู้ราคาถึง 2,200,000 บาท เห็นว่าเหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ขายทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้ราคาสูงสุดในครั้งนั้นเพราะจำเลยแถลงขอให้งดการขายไว้เนื่องจากราคาสูงสุดที่ยังต่ำไป (ตามหนังสือที่ ยธ.0312/2430 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2528 อยู่ในสำนวนอันดับที่ 25/2) เช่นนี้ เห็นว่าไม่ใช่ความผิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติโดยมิชอบแต่ประการใด แต่เป็นความประสงค์ของจำเลยที่ขอให้งดการขายไว้ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ยอมงดการขายให้ ปรากฏว่าได้มีการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินนี้มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2527 และมีการเลื่อนการขายมาเกือบ 10 ครั้งแล้ว แม้ว่าการขายครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2528 มีผู้ให้ราคาสูงสุดถึง 2,200,000 บาทก็ยังไม่เป็นที่พอใจของจำเลย ซึ่งจำเลยก็ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการขายไว้ และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้พยายามขายทรัพย์สินอีกถึง 5 ครั้งในที่สุดมีผู้ให้ราคาสูงสุดเพียง 2,000,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ตกลงขายให้ เช่นนี้ ถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้พยายามขายทรัพย์สินให้ได้ราคาสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2529 โดยไม่

สุจริตหรือดำเนินการขายทอดตลาดโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดแต่อย่างใด ฉะนั้นจำเลยย่อมไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด และประกาศขายทอดตลาดใหม่ได้อีก ข้ออ้างของจำเลยที่ว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีทำให้จำเลยเสียหายและเสียเปรียบนั้น ไม่อาจยกขึ้นเป็นเหตุร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยชอบได้ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องของจำเลยเสีย นั้น ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>